



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

ORIGEM	: PR - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ
PROCESSO Nº	: 2009.70.61.000792-5
REQUERENTE	: INSS
REQUERIDO	: JULIANA DOS SANTOS ORELIO
RELATOR	: Juiz Federal ROGERIO MOREIRA ALVES

VOTO

O INSS interpôs incidente de uniformização de jurisprudência suscitando divergência jurisprudencial em face do seguinte acórdão paradigma da TNU:

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. CONCESSÃO. SEGURADA MAIOR DE 14 ANOS E MENOR DE 16 ANOS NO MOMENTO DO PARTO. TRABALHO RURAL ANTERIOR À LEI Nº 11.718/2008. 1. Entre 25.07.1991 e 23.06.2008, a rurícola menor com 14 anos de idade é segurada especial e apenas a partir desta data pode começar a contar tempo de serviço rural para fins de carência de salário-maternidade no período imediatamente anterior ao início do benefício, comprovando 12 (doze) meses de carência se o início do benefício tiver se dado até 28.11.99 ou 10 (dez) meses de carência se o início do benefício tiver se dado entre 29.11.99 e 23.06.2008. 2. A partir de 24.06.2008 somente a rurícola menor com 16 anos de idade é segurada especial e apenas a partir desta data pode começar a contar tempo de serviço rural para fins de carência de salário-maternidade no período imediatamente anterior ao início do benefício, comprovando 10 (dez) meses de carência. 3. Caso em que o parto ocorreu em 07.09.2001, quando a autora contava com 15 anos e 5 meses de idade, possuindo mais de 10 meses de carência após os 14 anos de idade e no período imediatamente anterior ao início do benefício. 4. Pedido de uniformização provido, concedendo-se o salário-maternidade pretendido.” (PEDILEF 2007.72.95.000807-3, Rel. Juíza Federal Jacqueline Michels Bilhalva, DJ 16/03/2009.)

Coincidentemente, o acórdão recorrido transcreveu em sua fundamentação exatamente esse mesmo julgado paradigmático e se esforçou em demonstrar que não estava a divergir dele.

O acórdão paradigma considera que, a partir de 24.06.2008, a rurícola menor só pode começar a contar tempo de serviço rural para fins de carência a partir da data em que completa 16 anos de idade.

O acórdão recorrido, por sua vez, admitiu contar tempo de serviço rural de pessoa com menos de 16 anos de idade. Para tanto, levou em consideração uma questão específica, não abordada no acórdão paradigma: a fixação da idade mínima para caracterização do segurado especial somente se aplica ao trabalhador rural filho de produtor rural, e não ao cônjuge ou companheiro de produtor rural. A juíza relatora pontuou em seu voto que “como a autora não está pedindo o reconhecimento da qualidade de segurada especial na condição de filha menor de produtor rural, mas na condição de



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

cônjuge, não se pode aplicar ao caso a limitação de idade e o entendimento uniformizado pela Turma Nacional de Uniformização”.

Considerando, porém, que o acórdão paradigma formula tese jurídica genérica, sem comportar exceções, fica nele implicitamente pressuposto o entendimento de que o menor de 16 anos nunca pode ter tempo de serviço rural contado para efeito de carência, independentemente da sua relação de parentesco com o produtor rural. Nesse sentido, há divergência jurisprudencial entre os julgados confrontados.

Por isso, o incidente de uniformização de jurisprudência ultrapassa o juízo de admissibilidade. Passo a julgar o mérito.

De acordo com o art. 11, VII, da Lei nº 8.213/91 (com a redação dada pela Lei nº 11.718/2008), é segurado especial a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de:

- “a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade:
(...)
- b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida; e
- c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo.”

Interpreto que a limitação etária de 16 anos prevista na alínea “c” somente se aplica ao filho do produtor rural ou pescador artesanal. Em contrapartida, a norma não estende a limitação etária para o cônjuge ou companheiro do produtor rural ou pescador artesanal.

Dessa forma, se o menor de 16 anos exerce atividade rural junto com cônjuge ou companheiro, pode ser qualificado como segurado especial. A exegese desenvolvida no acórdão recorrido está correta.

Isto posto, nego provimento ao incidente de uniformização de jurisprudência, uniformizando o entendimento de que a limitação etária de 16 anos prevista no art. 11, VII, alínea “c”, da Lei nº 8.213/91 não se aplica ao cônjuge ou companheiro, mas apenas ao filho de produtor rural ou pescador artesanal.

O Presidente da TNU poderá determinar que todos os processos que versarem sobre esta mesma questão de direito material sejam automaticamente devolvidos para as respectivas Turmas Recursais de origem, antes mesmo da distribuição do incidente de uniformização, para que confirmem ou adequem o acórdão recorrido. Aplicação do art.



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

7º, VII, “a”, do regimento interno da TNU, com a alteração aprovada pelo Conselho da Justiça Federal em 24/10/2011.

É como voto.



ROGÉRIO MOREIRA ALVES
Juiz Federal
Relator



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO

Presidente da Sessão:	MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República:	BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretário(a):	VIVIANE DA COSTA LEITE
Relator(a):	JUIZ FEDERAL ROGÉRIO MOREIRA ALVES
Requerente:	INSS
Proc./Adv.:	PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
Requerido(a):	JULIANA DOS SANTOS ORELIO
Proc./Adv.:	ROGÉRIO CEZAR MOLIN
Origem:	PR - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ
Proc. Nº.:	2009.70.61.000792-5

CERTIDÃO

Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão: a Turma, por unanimidade, conheceu do incidente de uniformização e negou-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Juiz(a) Relator(a).

Participaram da sessão de julgamento, os Srs. Juízes Federais: ANTONIO SCHENKEL, VANESSA MELLO, ALCIDES SALDANHA, PAULO ARENA, JORGE GUSTAVO SERRA DE MACEDO COSTA, JANILSON SIQUEIRA, ADEL AMÉRICO DE OLIVEIRA, ROGÉRIO MOREIRA ALVES, GLAUCIO MACIEL e AMÉRICO BEDÊ FREIRE JUNIOR, em substituição ao Juiz Federal VLADIMIR VITOVSKY.

Brasília, 27 de junho de 2012.

VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretário(a)



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

ORIGEM	: PR - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ
PROCESSO Nº	: 2009.70.61.000792-5
REQUERENTE	: INSS
REQUERIDO	: JULIANA DOS SANTOS ORELIO
RELATOR	: Juiz Federal ROGERIO MOREIRA ALVES

EMENTA

SALÁRIO-MATERNIDADE. TRABALHADOR RURAL. SEGURADO ESPECIAL. TEMPO DE SERVIÇO RURAL PARA FINS DE CARÊNCIA. MENOR DE 16 ANOS. CÔNJUGE OU COMPANHEIRO DE PRODUTOR RURAL OU PESCADOR ARTESANAL.

1. O art. 11, VII, alínea “c” da Lei nº 8.213/91 (com a redação dada pela Lei nº 11.718/2008) prevê como segurado especial o cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 anos de idade do produtor rural ou pescador artesanal.
2. A limitação etária de 16 anos prevista na alínea “c” somente se aplica ao filho do produtor rural ou pescador artesanal. A norma não estende a limitação etária para o cônjuge ou companheiro do produtor rural ou pescador artesanal. Se o menor de 16 anos exerce atividade rural junto com cônjuge ou companheiro, pode ser qualificado como segurado especial.
3. Uniformizado o entendimento de que a limitação etária de 16 anos prevista no art. 11, VII, alínea “c”, da Lei nº 8.213/91 não se aplica ao cônjuge ou companheiro, mas apenas ao filho de produtor rural ou pescador artesanal.
4. O Presidente da TNU poderá determinar que todos os processos que versarem sobre esta mesma questão de direito material sejam automaticamente devolvidos para as respectivas Turmas Recursais de origem, antes mesmo da distribuição do incidente de uniformização, para que confirmem ou adequem o acórdão recorrido. Aplicação do art. 7º, VII, “a”, do regimento interno da TNU, com a alteração aprovada pelo Conselho da Justiça Federal em 24/10/2011.
5. Incidente improvido.



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

ACÓRDÃO

Acordam os membros da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais negar provimento ao incidente de uniformização.

Brasília, 27 de junho de 2012.



ROGÉRIO MOREIRA ALVES
Juiz Federal
Relator